

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוסף עטאונה

פ/25/2861

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון – שכר אחיד לעובד צעיר), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 16 בחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987¹, בסעיף 16(א), אחרי "18 שנים" יבוא "ובלבד ששכר המינימום לגבי עובד שהוא צעיר, כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג–1953², יהיה בשיעור אחיד, שלא יפחת מ-83% משכר המינימום החל לגבי עובד כאמור בסעיף 2".
2. תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו. תחילה

דברי הסבר

שכר המינימום לבני נוער בגילאי 16 עד 18, אשר רשאים לעבוד לפי חוק עבודת הנוער, התשי"ג–1953 (להלן – חוק עבודת הנוער), משתנה כתלות בגילם. תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח–1987 (להלן – התקנות), קובעות כי שכר המינימום לגבי נער העובד במשרה מלאה שמלאו לו שש-עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע-עשרה שנה יהיה 75 אחוזים משכר מינימום, ולגבי עובד שמלאו לו שבע-עשרה שנה יהיה 83 אחוזים משכר מינימום. לפיכך, שני בני נוער המוגדרים כעובדים "צעירים" על פי חוק עבודת הנוער, ועובדים זה לצד זה עשויים להשתכר שכר שונה רק בשל גילם השונה וללא כל הצדקה. מטרת הצעת החוק היא ליצור שכר מינימום אחיד לעובדים צעירים בגילאי שש-עשרה עד שמונה-עשרה שיעמוד על 83 אחוזים משכר המינימום לעובדים בוגרים (השכר הקבוע כיום בתקנות לבני שבע-עשרה ומעלה). ההפרדה הקיימת כיום יוצרת הפליה כלפי בני השש-עשרה, כיוון שאין כל הבדל חוקי או מעשי בינם לבין צעירים בגילאי שבע-עשרה ומעלה. זאת בניגוד לבני 14 עד 16, שיכולים להיות מועסקים רק בזמן החופשות מבית הספר בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותם ולהתפתחותם. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2029), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברות הכנסת מיכל רוזין ותמר זנדברג (פ/20/364), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/21/390) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת מיכל רוזין ועלי סלאלחה (פ/24/3006). הצעת החוק זהה לפ/24/3006 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז באדר התשפ"ג (20.03.2023)

¹ ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

² ס"ח התשי"ג, עמ' 115.